

1584606-30.2019.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... "PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA.

1. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, especificou a participação dos recorridos no crime de tráfico de drogas, apontando circunstâncias concretas que dariam azo à inauguração do processo penal, demonstrando a denúncia o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1584606-30.2019.8.26.0224 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1584606-30.2019.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2167673/2019 - 09º D.P. GUARULHOS, 5682531 - 09º D.P. GUARULHOS, 1428/19/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2167673 - 09º D.P. GUARULHOS, 1428/19/221 - 09º D.P. GUARULHOS, 2167673 - 09º D.P. GUARULHOS, 1428/19/221 - 09º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

LUAN ALVES ARAUJO MONTEIRO e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

LUAN ALVES ARAUJO MONTEIRO, CLAUDIOSMAR JOSE DA SILVA e ALAN DA SILVA COSTA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90, por duas vezes (dois adolescentes), cumulados na forma do artigo 69 deste Estatuto Repressivo, porque, segundo a denúncia, no dia 6 de junho de 2019, por volta das 12h00min, na Rua Angela Papotto, altura do numeral 200, Morros, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso e com

unidade de propósitos, recebiam e ocultavam, em proveito próprio e alheio, coisas que sabiam serem produtos de crime, consistentes em uma carga de bebidas, avaliada em R\$41.690,88 (quarenta e um mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), pertencente à empresa de titularidade de Fábio de Jesus Silva. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, LUAN ALVES ARAUJO MONTEIRO, CLAUDIOSMAR JOSE DA SILVA e ALAN DA SILVA COSTA, agindo em concurso e com unidade de propósitos, facilitaram a corrupção de Higor Ferreira Alves e Alvaro Augusto Moreno Leite, pessoas menores de 18 anos, com elas praticando a referida infração penal (fls. 178/181).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/113).

A denúncia foi recebida em 16 de junho de 2019 (fls. 193/194). Os réus foram citados (réu Luan - fls. 315/316, réu Claudiosmar - fls. 301/302 e réu Alan - fls. 308/310) e apresentaram resposta à acusação, com rol de testemunhas (réu Luan - fls. 320/323, réu Claudiosmar - fls. 234/238 e réu Alan - fl. 244).

Em 16 de outubro de 2019, foi mantido o recebimento da denúncia, oportunidade em que foi concedido o benefício da liberdade provisória a Luan Alves Araújo Monteiro, Claudiosmar José da Silva e Alan da Silva Costa, impondo-lhes medidas cautelares (fls. 330/331 e fl. 407).

Restou prejudicada a audiência virtual de instrução realizada no dia 10 de junho de 2021, face à ausência do réu Luan Alves Araújo Monteiro. A defesa de Claudiosmar desistiu do depoimento de Ítalo, o que foi homologado (fls. 497/498).

O Ministério Público e a Defensoria Pública desistiram da oitiva da testemunha Gilson Cavalcante de Holanda (fl. 505 e fl. 513, respectivamente).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada no dia 04 de novembro de 2021, foi decretada a revelia, bem como a prisão preventiva dos acusados Luan e Claudiosmar. Na sequência, foram colhidos os depoimentos do representante legal da vítima e das testemunhas comuns Alessandro Araújo de Sousa (PM) e Rafael Salvador do Nascimento (PM). Ainda, na ocasião, considerando a localização da vítima do roubo anterior G.C. de H., ainda que as partes tenham desistido do depoimento, diante do princípio da busca da verdade real, ficou mantida sua oitiva (fls. 527/529).

Em 16 de dezembro de 2021, foi levantada a revelia decretada, bem como revogada a prisão preventiva decretada ao acusado Claudiosmar José da Silva (fls. 586/587).

Em 04 de março de 2022, foi revogada a prisão preventiva do acusado Luan Alves de Araújo Monteiro, ficando mantida, por ora, a revelia (fls. 619/620).

Na audiência virtual em continuação foram colhidos os depoimentos da testemunha vítima do roubo anterior G.C. de H e das testemunhas de defesa de Claudiosmar, Ítalo Bertolino Magalhães de Moraes Brasil e Everton Madureira. Em seguida, os réus foram interrogados (fls. 702/703).

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal com a condenação dos acusados pelos crimes de receptação e corrupção de menores descrito na denúncia. Quanto à pena, na primeira fase, impõe-se a fixação acima do mínimo legal. Não ocorreram agravantes. Incide a atenuante da menoridade para ALAN. Configura-se a causa de aumento do concurso formal próprio entre os dois crimes de corrupção de menores (fls. 711/717).

A defesa de CLAUDIOSMAR JOSÉ DA SILVA, por seu turno, requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição do acusado. Em caso de condenação, postulou a aplicação da pena no patamar mínimo, levando em conta que o acusado é réu primário e não tem antecedentes criminais (fls. 720/722).

A defesa de LUAN ALVES DE ARAÚJO requereu a improcedência da ação penal, com a absolvição do acusado, com esteio no artigo 386, inciso VI ou VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, postulou a fixação da pena em seu mínimo legal, o regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como o direito de apelar em liberdade. Por fim, requereu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 724/729).

Por fim, a defesa de ALAN DA SILVA COSTA requereu, preliminarmente, a rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, inciso I do Código de Processo Penal. No

mérito, postulou a improcedência da ação penal, com a absolvição do réu nos crimes imputados, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de condenação, seja a pena fixada no mínimo previsto, atribuindo a atenuante prevista no artigo 65, I do CP; seja fixado o regime aberto; seja concedido o direito de recorrer em liberdade e a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Pleiteou, ainda, os benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente (fls. 730/739).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

De proêmio, a preliminar suscitada pela defesa do acusado ALAN de rejeição da denúncia por inépcia da inicial, por não obedecer aos requisitos obrigatórios elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal, não merece guarida. Diversamente das alegações ventiladas, a denúncia narrou com suficiente minúcia e detalhes pormenorizados a conduta imputada aos acusados, ou seja, apresentou-se em perfeita consonância com os ditames estabelecidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. A esse respeito, a jurisprudência é uníssona:

"PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA.

1. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, especificou a participação dos recorridos no crime de tráfico de drogas, apontando circunstâncias concretas que dariam azo à inauguração do processo penal, demonstrando a denúncia o nexo entre as condutas dos recorridos e a prática tida por delituosa, a qual se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (RHC 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).

3. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015).

4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 628.671/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015) (Grifei).

Noutro giro, pela simples leitura da denúncia constata-se facilmente que a peça preenche todos os requisitos legais de validade e permitiu ao réu o pleno exercício dos consagrados valores constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Além do mais, tanto não existe inépcia na denúncia, que o réu exerceu o escorreito exercício da ampla defesa, com memoriais e resposta à acusação, o que não seria possível se realmente a denúncia não descrevesse de forma detalhada e pormenorizada sua conduta. Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial:

"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera juridicamente idônea a peça acusatória que contém a exposição clara e objetiva dos fatos alegadamente delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, permitindo, desse modo, àquele que sofre a acusação penal, o exercício pleno do direito de defesa assegurado pelo ordenamento constitucional. Precedentes", in JSTF 235/376-7;

“Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal” (HC 106012/DF, STJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ 17.10.2011);

“1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do CPP, descrevendo perfeitamente os fatos típicos imputados, crimes em tese, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao paciente, terminando por classificá-los, ao indicar os ilícitos supostamente infringidos. 2. Se a vestibular acusatória narra em que consistiu a ação criminosa do paciente e dos demais agentes nos delitos em que lhes incursionou, permitindo o exercício da ampla defesa, é inviável acolher-se a pretensão de invalidade da peça vestibular” (HC 122728/SP, STJ, Ministro Jorge Mussi DJ 30.11.2009);

“(...) eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do CPP” (RHC 18502/SP, STJ, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 15/05/2006, p. 243);

“É incabível falar em denúncia inepta, quando esta é oferecida em obediência aos ditames do artigo 41 do CPP, revelando a razão da imputação e dando ao agente condição de exercer a ampla defesa” (TJSP. HC 413.806-3/6. 3ª Câmara. Rel. Walter de Almeida Guilherme, Julg. 01.04.2003. RT 816/561);

“A alegação de inépcia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas pelo art. 43 do CPP” (STJ - RHC 10.275-SP - DJU de 30.10.2000, p. 168);

“Não há falar em inépcia da denúncia desde que esta contenha "quantum satis", os necessários esclarecimentos de forma a possibilitar aos acusados conhecimento pleno do fato delituoso que lhes é imputado, permitindo-lhes ampla defesa e fornecendo ao julgador elementos para um juízo de valor” (STJ - HC 1.194-5 - Rel. Fláquer Scartezini - RT 689/402)”.

Ademais, não logrou o defensor indicar qualquer prejuízo que tenha o réu sofrido. Ausente, nesta toada, demonstração de prejuízo, não há qualquer nulidade a ser declarada, à luz do brocardo *pas de nullité sans grief*, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal. Em pertinência ao tema, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:

“Ademais, também é princípio basilar, em tema de nulidades, que nenhum vício deve ser declarado se não tiver trazido prejuízo a qualquer das partes (*pas de nullité sans grief*). No caso vertente, a d. Defesa sequer apontou qual seria o prejuízo suportado pelo réu, de sorte que fica rejeitada a questão preliminar” (Ap. nº 9174723-30.2009.8.26.0000, Rel. Amado de Faria, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 04.10.2012);

“Como sabido e consabido, cumpria aos apelantes, além de comprovar a existência da alegada nulidade, demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo dela decorrente, o que não ocorre na espécie, a tornar, pois, imprescindível trazer a lume a norma do artigo 563 do Código de Processo Penal, que dispõe: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". É a consagração do princípio *pas de nullité sans grief*” (Ap. nº 0000753-85.2008.8.26.0095, Rel. Moreira da Silva, j. em 30.09.2012).

Se tudo isso não bastasse, insta consignar que o momento oportuno para se alegar

inépcia da denúncia é a resposta escrita e, uma vez ultrapassada essa fase, a questão resulta superada ocorrendo preclusão. Neste sentido, ensina Damásio E. de Jesus: "Inépcia da denúncia oportunidade de alegação Na prévia, sob pena de intempestividade. Isso porque a arguição de nulidade deve ser feita na primeira oportunidade em que a parte fala no processo (TJSP RT 534/346)", in Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 16ª edição, p. 282. Não bastasse, mutatis mutandis: "Quando existe condenação penal motivada por denúncia apresentada pelo Ministério Público, a eventual inépcia da peça acusatória já não mais poderá ser alegada. Em tal situação, impõe-se questionar se for o caso, a própria decisão condenatória, e não mais a denúncia que a motivou" (JSTF 170/368). "Habeas corpus Vícios e irregularidades do processo-crime Alegação de cerceamento de defesa não demonstrada Inexistência de prejuízo. Concluído o processo penal, não há lugar para a alegação de inépcia da denúncia" (Supremo Tribunal Federal, JSTF 164/308). Portanto, afastado a preliminar de nulidade arguida, haja vista que a exordial apresenta-se legítima e despida de qualquer vício, não podendo, portanto, ser taxada de inepta, bem como certo é que o trâmite processual prosseguiu conforme os ditames do Código de Processo Penal, tendo sido observado, exaustivamente, os princípios do devido processo legal, contraditório e a ampla defesa.

Superada a preliminar, NO MÉRITO, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/10), auto de entrega (fl. 12), auto de exibição/apreensão (fls. 16/17), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 18/19), laudo pericial do local dos fatos (fls. 115/126 repetido as fls. 393/404), cópias do processo n.º 1597007-61.2019.8.26.0224 (fls. 531/560), laudos periciais (fls. 643/647; fls. 648/654; fls. 655/659; fls. 673/679; fls. 680/685; fls. 686/692 e fls. 693/698), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria é segura e aponta para os acusados, senão vejamos.

Os acusados LUAN ALVES ARAUJO MONTEIRO, CLAUDIOSMAR JOSE DA SILVA e ALAN DA SILVA COSTA, em solo policial, usaram direito de permanecerem em silêncio e manifestarem-se apenas em juízo (fl. 261, fl. 262 e fl. 263).

Em juízo, negaram participação no crime, porém apresentaram vers-eos contraditórias entre si.

O acusado LUAN ALVES ARAUJO MONTEIRO, em juízo, disse que, na data dos fatos, estava entregando panfletos e foi abordado quando estava entrando em um estabelecimento para pedir água. Tinham outras pessoas no local, mas não conhecia ninguém. Havia um caminhão no local. Não conhece os policiais. Não confessou aos policiais ser o motorista do caminhão, contratado por Didi. Os policiais não foram até o endereço, repassado por ele, que seria de Didi. Não tem qualquer vínculo com a Fiorino apreendida no local. Não estava descarregando o caminhão. Não conhece Alan e Claudiosmar. Não informou os dados apresentados em audiência aos policiais.

O réu CLAUDIOSMAR JOSE DA SILVA, em juízo, contou que tinha aberto um lava-rápido, há pouco tempo, com a ajuda da sua mãe. Aproximadamente duas semanas antes dos fatos, um cliente do lava-rápido perguntou se poderia guardar bebidas no local porque ali tinha espaço sobrando e ele iria abrir uma adega. O caminhão com a carga parou no lava-rápido e começaram a descarregar, quando a polícia chegou. Não sabe quem chegou com o caminhão. A Fiorino estava parada na frente do lava-rápido desde a hora que ele chegou. O lava-rápido estava vazio, apenas sua mulher estava lá. Não conhecia os demais réus. Não sabe informar o que o corréu Luan estava fazendo, descarregando a mercadoria ou não e, também, não sabe falar o que o corréu Alan estava fazendo ou onde foi abordado. Os indivíduos abordados não eram seus clientes. Nunca lavou caminhão em seu lava-rápido. Não sabe dados exatos da pessoa que pediu para ele guardar a carga. Tinha o contato dessa pessoa quando foi preso, mas depois o celular, que não foi apreendido, estragou. Indagado pelo Ministério Público, disse que chegou ao estabelecimento às 09h00min e foi tomar café. Não tinha cliente lavando o carro nem esperando para ser atendido. No local, tinha uma mesa de sinuca, mas não tinha ninguém jogando. Não sabe o endereço exato da adega nem chegou a ver qualquer documentação da carga. Na delegacia, não falou sobre seu álibi para o Delegado ou para os policiais porque estava nervoso e estava apanhando. Em contato com sua mãe, pediu para ela providenciar o telefone do álibi,

mas não sabe o que ocorreu. Repassou tais informações para o seu advogado.

O denunciado ALAN DA SILVA COSTA, em juízo, disse que mora ali. Estacionou seu veículo na frente e ficou no lava-rápido, porque lá tem mesa de sinuca. Foi ao local lavar seu carro, uma Fiorino, cor branca. Em questão de pouco tempo a polícia chegou. Não tinha conhecimento da ilicitude da carga de cerveja. O caminhão estava na frente do lava-rápido e tinham umas pessoas mexendo na carga do caminhão, empilhando e desempilhando. Já viu caminhão sendo lavado naquele local e por isso não estranhou a cena. Não sabe quem estava na condução do caminhão, pois quando chegou já estava lá. O proprietário do lava-rápido era Claudiosmar. Tinham cerca de seis pessoas mexendo na carga. A polícia levou quem estava dentro do salão. Quem estava carregando a carga não foi abordado pela polícia. Não falou nada para os policiais. Não soube dizer em que outro endereço a polícia teria ido após a abordagem. Cada um dos abordados falou separadamente com os policiais. Não conhece Didi. Possuía um rádio comunicador simples em sua Fiorino pois, dependendo do que fosse transportar, em caso de roubo, sincronizava a mesma linha. Tinha o aparelho para fins de segurança quando pegava a rodovia. Não foi contratado para realizar o descarregamento da carga.

As negativas dos réus, contudo, encontram-se isoladas nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

A vítima do roubo GILSON CAVALCANTE DE HOLANDA, em solo policial, disse que é motorista da empresa Vieira Transportes e estava levando uma carga de cerveja para o mercado Ourinhos, quando ao passar pela via lateral da Fernão Dias, acesso Guarulhos, um veículo cor prata sedan parou a frente e desceram dois indivíduos, um deles armado. Tentou correr, momento em que um deles ordenou que retornasse. Vítima entrou no veículo com 2 roubadores, enquanto um dos roubadores assumiu a direção do caminhão e se evadiu do local. Vítima permaneceu no interior do veículo, enquanto os roubadores circulavam com ele desde as 10:30 e o libertaram por volta de 12:00 na Rodovia Pres. Dutra em Cumbica. Vítima ligou para o seu patrão Fabio que o buscou. Acionaram a Polícia Militar, e informaram a localização do rastreador do caminhão se deslocando em seguida para o local dos fatos onde encontraram os policiais militares, o caminhão e a carga. (fl. 20). Em juízo, confirmou ter sido vítima de um roubo. Narrou que estava dirigindo o caminhão pela Fernão Dias, passando a Ponte do Jaçanã, quando um veículo parou na sua frente, com três indivíduos, e o abordaram. Saiu uma pessoa do carro, com uma arma, e o rendeu. Outra pessoa saiu do carro e levou o caminhão. Foi colocado dentro do carro. O carro foi seguindo o caminhão até um certo ponto e depois se separaram. Foi mantido em poder dos roubadores durante tempo considerável. Foi liberado na Via Dutra, próximo à Churrascaria Cumbica. Não conseguiu ver o rosto de nenhum dos participantes do roubo. O rapaz que lhe abordou estava de capuz e óculos de sol. Chegou a ir até o local onde a polícia encontrou o caminhão e prendeu as pessoas. Era um galpão, um lava-rápido. O caminhão estava na rua, com alguns paletes em cima e outros no galpão. O local não era perto de onde foi abordado e nem da favela. Foi abordado por volta de 8h/9h e só foi liberado por volta das 13h. Não soube o motivo de ter sido liberado e nem se os indivíduos foram avisados que o caminhão foi encontrado. Soube que um colega da empresa, Osvaldo, teria visto o caminhão passar, quando já estava abordado. Segundo Fabinho, seu chefe, tudo foi recuperado. Desconhece as versões dos indivíduos abordados. Em reconhecimento, realizado em audiência, não reconheceu os réus como sendo os roubadores.

O proprietário do caminhão e carga roubados, FABIO DE JESUS SILVA, em juízo, afirmou ser o proprietário da empresa de transporte e do caminhão roubado. Gilson era seu motorista. Outro motorista que também prestava serviços, Osvaldo, o avisou sobre o roubo do seu caminhão. Osvaldo disse que não viu a abordagem, mas visualizou um indivíduo desconhecido na condução do caminhão. Procurou o lugar pelo rastreador e acionou a polícia. Era no Taboão. Quando chegou, os réus já estavam sendo abordados pela polícia. O caminhão estava em frente ao imóvel, um galpão. Tinha até menores de idade descarregando. Os réus chegaram a desligar o rastreador. O caminhão estava carregado com 7 pallets de cerveja. Tudo foi recuperado. Sofreu prejuízo de R\$ 700,00, pois estragaram algumas cervejas e cortaram as fitas de amarração. Ao visualizar a fotografia do laudo pericial de fls. 402, reconheceu o

caminhão e o local onde estavam descarregando a carga. O local parecia um galpão/salão. Quando localizaram o caminhão, a vítima motorista foi liberada pelos roubadores. Foi buscá-lo na churrascaria Cumbica em Guarulhos. O motorista do caminhão relatou que o abordaram armados próximo a ponte do Jaçanã e que o jogaram dentro de um carro. Ficaram rodando e o soltaram na Dutra. Gilson não trabalha mais na empresa.

Mas não é só.

Os policiais militares RAFAEL SALVADOR DO NASCIMENTO e ALESSANDRO ARAUJO DE SOUSA, em solo policial, em depoimentos semelhantes, componentes da VTR. M15308, noticiaram que durante patrulhamento, foram alertados via COPOM que o monitoramento do veículo roubado estava apontando para a região do Jardim Adriana, próximo ao local dos fatos. De imediato os policiais se deslocaram para a região informada, onde em patrulhamento pela Rua Angela Papoto, 200 depararam-se com o veículo caminhão de placas CZX1539 estacionado pela via, juntamente com uma Fiorino Branca de placas EBE 9110. Consultada via Copom as placas da Fiorino, retornou a equipe tratar-se de um veículo envolvido em roubos e furtos por toda a região. No interior do veículo foi encontrado o documento de habilitação do indiciado Alan da Silva Costa, um rádio comunicador. Havia cinco indivíduos descarregando caixas de cervejas do caminhão para o interior de um lava rápido. Solicitado apoio, juntamente com CGP III, VTR M15307, VTR M15203 E CFP. Realizada a abordagem aos indivíduos, onde foi voz dado voz de prisão aos indiciados. Questionado LUAN sobre o roubo, este informou que estava junto no momento do roubo e que fora contratado para conduzir o caminhão até o local onde foi detido. Ainda informou que o receptador das mercadorias seria JOSE HILDO DA SILVA, vulgo DIDI, que em data anterior teria recebido valores referentes de outra mercadoria. Realizada a Diligência até o local informado por Luan, Rua Itacarambi 33 encontraram o indiciado JOSE HILDO e o valor em espécie de 1.450,00 reais. Pelo local dos fatos foram informados que Jaime Silva alugou o espaço para Claudiosmar. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indiciado e conduzido ao 9 ° Distrito Policial (fls. 13/14 e fl. 15).

Em juízo, o policial militar RAFAEL SALVADOR DO NASCIMENTO disse que foram informados via rádio sobre caminhão roubado com vítima ainda desaparecida. No caminho, outra equipe se deparou com representantes da empresa vítima que passaram local exato do caminhão. Ao chegarem, viram o caminhão com mercadorias e cinco pessoas fazendo o transbordo da carga no imóvel que, na época, era usado como lava rápido. Dentro do caminhão, havia um dispositivo de desligamento de rastreador. O réu Luan admitiu informalmente que participava de roubos e delatou os demais réus também. Ele disse que não sabia onde a vítima estava, pois foi contratado apenas para fazer o transporte. Foi contratado por um rapaz de vulgo "Didi". Era apenas o motorista. Os demais sujeitos negaram, dizendo que só foram contratados para descarregar. Claudiosmar disse que foi contratado por sujeito desconhecido. Havia uma Fiorino no local, de propriedade de um dos indivíduos. Havia documentos no caminhão e uma Fiorino no local. Encontraram ainda dois rádios transmissores (um na Fiorino e outro no caminhão). Os celulares dos indivíduos foram apreendidos e fizeram diligência até o local onde se encontrava o mencionado "Didi". O local era um comercio, parecia uma adega. Com o "Didi" havia uma quantia de aproximadamente R\$1.500,00. A vítima explicou as circunstâncias do roubo, sendo que houve emprego de arma. Não sabe se a vítima fez o reconhecimento na delegacia. Foi elaborado o B.O.P.M.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar ALESSANDRO ARAUJO DE SOUSA, o qual, em juízo, relatou que foi irradiado pelo Copom que, na região do Jardim Adriana, havia um veículo produto de roubo. Durante o patrulhamento, deparam-se com cinco indivíduos descarregando cerveja do caminhão roubado. Na abordagem eles disseram que estavam descarregando o caminhão para dentro de um lava rápido. Luan informou que trouxe o caminhão como motorista. Os demais disseram que só estavam descarregando a carga. Havia dois adolescentes entre eles. O dono do imóvel alugou o bem para um dos réus, Claudiosmar ou Alan, o qual explorava um lava-rápido. Luan repassou o nome das pessoas que participaram do roubo e o nome e endereço do receptador "Didi", que compraria a carga. Estava na delegacia quando "Didi"

compareceu, mas não teve contato com ele. Os outros policiais falaram que "Didi" ficou muito alterado e não sabia dar explicação quando foram até o bar dele. No local dos fatos havia uma Fiorino e o proprietário era um dos indivíduos que estava descarregando o caminhão. Na Fiorino havia um aparelho de comunicação (walk talk) e no caminhão havia outro. Cinco celulares foram apreendidos. Também foi apreendido um bloqueador de celular, que estava dentro no caminhão, em uma caixa de ferramentas. Teve contato com a vítima, que ficou horas em cárcere, até terminarem o descarregamento da carga. Depois de umas três horas ela compareceu no D.P. Enquanto os policiais localizavam a carga, a vítima ainda estaria em poder dos roubadores. A vítima mencionou que os roubadores estavam armados. Foi elaborado B.O.P.M.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Sobre o assunto, interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF. HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96).

As testemunhas de defesa dos acusados nada souberam informar sobre os fatos propriamente ditos e nem presenciaram a prisão dos acusados, nada podendo acrescentar ao conjunto probatório amealhado aos autos.

A testemunha de defesa do acusado Claudiosmar, EVERTON MADUREIRA, em juízo, disse que conhece Claudiosmar há cerca de oito anos, do bairro. Um dia depois da abordagem, soube do ocorrido. Teve conhecimento de que ele trabalhava no lava-rápido e pediram para guardar alguns objetos lá. Não soube de mais detalhes. Não conversou com Claudiosmar sobre os fatos. Hoje ele trabalha como motoboy. É uma ótima pessoa.

A testemunha de defesa do acusado Claudiosmar, ÍTALO BERTOLINO MAGALHÃES DE MORAIS BRASIL, em juízo, disse que conhece Claudiosmar, pois é seu amigo de infância. Não estava presente quando da abordagem pela polícia. Não sabe se o réu foi abordado e preso no lava-rápido. O lava-rápido pertencia ao réu. Soube dos fatos por comentários, mas não possui detalhes. O réu é pessoa boa, trabalhador, cuida dos

dois filhos sozinho. É motoboy.

Pois bem, quanto ao delito de receptação imputado aos acusados, pelo cotejo da prova colhida no decorrer da instrução criminal, em especial pelos depoimentos, em ambas as fases da persecução penal, dos policiais militares que abordaram os denunciados e os adolescentes no momento em que descarregavam a carga roubada do caminhão, forçoso reconhecer que restou incontroverso nos autos que LUAN, CLAUDOSMAR e ALAN recebiam e ocultavam, em proveito próprio e alheio, coisas produtos de crime, consistentes em uma carga de bebidas.

Nota-se que os policiais militares mostraram-se firmes e seguros ao corroborarem os termos da denúncia, de maneira detalhada, não se desincumbindo a defesa do ônus de demonstrar tivessem os guardas motivos quaisquer para imputar, falsa e levianamente, a autoria do fato aos acusados, pessoas desconhecidas, com quem não guardam relação.

Por outro lado, as versões apresentadas pelos acusados não ostentam verossimilhança com o restante do conjunto probatório, tanto que não confirmadas em juízo por nenhuma testemunha, de modo que suas alegações não foram convincentes e suficientes, tendo em vista que se mostraram incoerentes e contraditórias, como, por exemplo, enquanto o acusado Claudiosmar disse que nunca foi lavado caminhão no local e não havia cliente esperando para lavar o carro na hora da abordagem, o réu Alan mencionou que já viu tal procedimento de lavagem de caminhão e que foi ao local lavar seu carro quando a polícia chegou. Assim, as declarações não devem ser acolhidas, posto que os denunciados apenas tentaram se eximir de suas responsabilidades pela prática do delito.

Também não se olvida que para a responsabilização de alguém por receptação, que é uma infração penal acessória, é imprescindível prova certa da existência do chamado crime antecedente, sem o que não há como positivar que o agente tenha de fato recebido coisa que seja produto de ilícito penal.

Referida prova foi suficientemente obtida nestes autos, diante das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima, relatando o roubo do seu caminhão e respectiva carga, sendo certo que não houve insurgência por conta da defesa quanto a tal ponto.

Da mesma forma, a despeito dos esforços da defesa, não há como deixar de reconhecer que a prova colhida também é segura quanto ao dolo, ou seja, no sentido de que os acusados tinham ciência da origem espúria da carga de bebidas.

Ora, tendo sido encontrados realizando o descarregamento da carga roubada, cabia aos réus comprovar e apresentar versão verossímil que justificasse a posse lícita do bem e o não conhecimento da origem ilícita das mercadorias, o que, contudo, não fizeram.

Desta feita, vislumbra-se que a abordagem dos denunciados com a carga de bebidas, retirando-as do caminhão e as colocando no interior do referido estabelecimento, assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal e inverte o ônus da prova, encargo probatório do qual os réus não se desvencilharam.

Neste ponto, não se pode olvidar que segundo orientação jurisprudencial uníssona “a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvam a infração” (JUTACRIM 96/240).

Ainda sobre a matéria prevalece o entendimento da jurisprudência:

“Cabe ao acusado oferecer justificativas idônea acerca da origem dos bens” (TACrSP, RT 746/630, RJDTACr 6/133);

“No crime de receptação, o simples fato da apreensão do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse” (TJESP, Apelação nº. 993.07.034805-4, Relator Desembargador NEWTON NEVES, julgamento 16-3-2010).

“Em tema de receptação, a só posse injustificada da res faria - como no furto -

por presumir a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, a inversão do ônus da prova" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Luiz Ambra - RT 728/543) (grifo nosso);

"Receptação. Ônus da prova. Inversão. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado faz presumir a autoria e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito, impondo-se a condenação em caso contrário" (TJ-RO - APR: 10001520010021030 RO 100.015.2001.002103-0, Relator /desembargadora Zelite Andrade Carneiro, Data de Julgamento: 16/08/2007, 1ª Vara Criminal);

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. VERSÃO QUE DESTOA O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECUSO NÃO PROVIDO. Encontrado na posse da res furtiva, cabe ao acusado apresentar justificativa plausível para a situação, em razão da inversão do ônus da prova" (TJ-SC - ACR: 38027 SC 2011.003802-7, Relator Leopoldo Augusto Bruggemann, Data de Julgamento 02/06/2011, Terceira Câmara Criminal).

De mais a mais, os elementos de prova colhidos nos autos, notadamente as circunstâncias que envolvem o episódio, com a proximidade do roubo do caminhão, demonstram plenamente a presença inequívoca do dolo de receptar, a concluir pelo desate condenatório.

Nesse sentido, a jurisprudência preleciona:

"É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, "caput", do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato." (TJ/SP, Apelação nº 0088214-36.2008.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Sérgio Coelho, 10/11/2011).

"O dolo referente à receptação dolosa pode perfeitamente ser extraído, ou seja, demonstrado, pelas circunstâncias e indícios que ornamentarem a prática criminosa" (RJTACRIM 41/260).

"Para a afirmação do tipo definido no art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (TACRIM-SP, Apelação Criminal, Re. Renato Mascarenhas, JUTACRIM 83/242).

Em sendo assim, é de rigor a condenação dos acusados pelo crime de receptação descrito na inicial, uma vez que inquestionável o dolo, a vontade livre e consciente de receber e conduzir veículo que sabiam ser produto de crime, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo do tipo ou mesmo em desclassificação para receptação culposa.

O crime de receptação se consumou, uma vez que para a consumação de tal delito, basta receber e/ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, o que ocorreu no caso em tela. Nesse sentido: "consume-se no instante em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa

produto de crime. Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a consumação prolonga-se no tempo, por vontade do agente, enquanto a coisa é transportada, conduzida ou ocultada" (Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015). Os réus, portanto, realizaram conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõe-se o decreto condenatório pelo delito de receptação consumada.

Além de demonstrada a prática do delito de receptação, também é inegável a prática de dois delitos de corrupção de menores, uma vez os acusados praticaram o delito de receptação em companhia dos adolescentes Higor Ferreira Alves e Alvaro Augusto Moreno Leite, conforme evidenciado pela prova oral colhida.

Verifico que a jurisprudência vem firmando entendimento no sentido de não ser realmente necessária a demonstração de que a conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado.

Para sua caracterização, basta haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos.

É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais.

Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a inserção desse menor na carreira criminal, mas também de evitar que ele nela permaneça.

Tal entendimento foi, inclusive, sedimentado pelo Tribunal, que fez publicar o Enunciado nº. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte teor: "A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

A título de argumentação, ressalto que não há que se falar em eventual absolvição fundada no princípio da consunção, pois, ainda que fosse a intenção dos réus praticarem a receptação, poderia fazê-la em companhia de maiores, não sendo, portanto, a corrupção de menores, delito meio para a prática da receptação.

Assim, de rigor a condenação também dos réus LUAN, CLAUDIO SMAR e ALAN pelos delitos de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A meu ver, no entanto, os crimes de corrupção de menores praticados pelos acusados foram cometidos no mesmo contexto da receptação, todos numa única ação, razão pela qual deve ser reconhecido o concurso formal entre estes delitos, não prevalecendo o concurso material imputado na denúncia.

Ademais, entendo que é o caso de reconhecer o concurso formal próprio e não o impróprio, eis que a prova produzida em Juízo dá conta apenas de que o réu teria agido com um único desígnio, qual seja, a intenção de receptar bens alheios, em concurso com os adolescentes, agredindo com sua única conduta e desígnio único dois bens jurídicos diversos - o patrimônio alheio e a moralidade das vítimas adolescentes.

Para que fosse reconhecido o concurso formal impróprio haveria a necessidade da prova dos desígnios autônomos, ou seja, haveria a necessidade de restar provado que os réus, além de terem agido com a intenção de praticar o delito original (no caso a receptação) em concurso com adolescentes, também agiram com a vontade livre e consciente de corromper ou facilitar a corrupção dos adolescentes, prova esta que não há nos autos.

Note-se que como acima já dito, o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é delito formal, assim sua efetivação independe da prova da efetiva corrupção do menor, ou seja, da ocorrência do resultado naturalístico. Todavia, para o reconhecimento do desígnio autônomo, daí sim haveria a necessidade da prova dos réus terem agido com tal intenção, o que, no caso, não há. Nesse sentido, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL,

ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NATUREZA FORMAL. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 3. A fim de se caracterizar o concurso formal impróprio entre os crimes de furto tentado e corrupção de menores, faz-se necessário elucidar a intenção do agente de corromper o menor, demonstrando-se, com isso, a existência de desígnios autônomos, sem o que se aplica a regra do concurso formal próprio" (HC 163.427/DF, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 19.10.2015).

Tal jurisprudência não é novidade na Corte Especial:

"HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. (...) CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL. (...) HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, CONCEDIDO. (...) 5. Ordem de habeas corpus parcialmente prejudicada e, no restante, concedida para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena, reduzindo-se as sanções dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, com reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes e fixação da reprimenda total em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 23 dias-multa, determinando o Juízo das Execuções Penais que fixe o regime inicial de cumprimento de pena, nos moldes do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal. (HC 185.452/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013)."

Nestes termos, considerando que foram quatro os delitos praticados mediante uma única conduta e no mesmo contexto fático, necessário se faz o reconhecimento do concurso formal (uma receptação e dois delitos de corrupção de menores), devendo as penas serem aumentadas de 1/5 (um quinto), nos termos do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

Desta feita, provadas materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada a sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação dos acusados por um delito de receptação e dois delitos de corrupção de menores, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, até porque as teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

I -) Delito de receptação previsto no artigo 180, caput, do Código Penal:

Na aplicação da pena, embora os réus sejam primários (réu Luan, réu Claudiosmar e réu Alan - certidão de distribuições criminais de fls. 71, fls. 70 e fls. 60, respectivamente), considerando a natureza e valor dos bens receptados (carga de bebidas, avaliada em R\$41.690,88), entendo que as penas devam ser aumentadas nessa primeira fase, levando em conta as consequências do crime, eis que mais reprovável. Assim, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, observado os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da pena, não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem observadas para os réus Luan e Claudiosmar, razão pela qual suas penas ficam mantidas em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Presente, por outro lado, a atenuante da menoridade relativa para o réu Alan, razão pela qual retorno as penas ao mínimo legal, fixando a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o réu Alan, ante a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena para todos os réus, razão pela qual fixo as reprimendas, em definitivo, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o réu ALAN e em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão

e 11 (onze) dias-multa para os réus LUAN e CLAUDIOSMAR.

II-) Delitos de corrupção de menores previstos no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90):

Na aplicação das penas, considerando as primariedades dos acusados (réu Luan, réu Claudiosmar e réu Alan - certidão de distribuições criminais de fls. 71, fls. 70 e fls. 60, respectivamente) e o fato dos crimes terem sido praticados nas condições normais previstas no tipo penal, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão para cada um dos crimes, observados os critérios do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da pena, não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem observadas para os réus LUAN e CLAUDIOSMAR. Conquanto presente a atenuante da menoridade relativa para o réu ALAN, deixo de reduzir as penas, eis que fixadas no mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes para o citado acusado.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição de pena a serem analisadas, razão pela qual, torno definitiva a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão para cada delito para os réus LUAN, CLAUDIOSMAR e ALAN.

O delito de receptação e os dois delitos de corrupção de menores, conforme acima exposto, foram praticados por meio de uma única conduta. Assim, diante do concurso formal e considerando o número de delitos praticados (uma receptação e duas corrupções de menores), tomo a pena privativa de liberdade fixada ao delito de receptação (1 ano de reclusão para o réu Alan e 1 ano e 2 meses de reclusão para os réus Luan e Claudiosmar), eis que mais graves, e acresço de 1/5 (um quinto), fixando a reprimenda, em definitivo, em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão para o réu ALAN e em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão para os réus LUAN e CLAUDIOSMAR.

As penas de multa deverão ser somadas, nos termos do artigo 72 do CP, fixando em 10 (dez) dias-multa para o réu ALAN e 11 (onze) dias-multa para os réus LUAN e CLAUDIOSMAR, eis que não há pena de multa cominada para o delito de corrupção de menores.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

O regime inicial para o cumprimento da pena aplicada é o ABERTO, considerando a quantidade da pena aplicada e primariedade dos acusados, conforme previsto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Os acusados preenchem os requisitos do artigo 44 do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 9.714/98, assim, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, em localidade a ser definida em sede de execução, pelo período da pena privativa de liberdade imposta, na proporção de uma